

0081960-42.2011.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: ERIKA FERNANDES
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 13ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... - 118/2011 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO WILLIAM BERNARDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EDUARDO WILLIAM BERNARDO, JEFFERSON ROBERTO BERNARDO, ELIZANGELA DO NASCIMENTO, CAMILA AMORA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, EDUARDO VIEIRA SHIMIZU e CARLOS EDERSON PEREIRA, qualificados nos autos, estão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
13ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0081960-42.2011.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0081960-42.2011.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 118/2011 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO WILLIAM BERNARDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EDUARDO WILLIAM BERNARDO, JEFFERSON ROBERTO BERNARDO, ELIZANGELA DO NASCIMENTO, CAMILA AMORA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, EDUARDO VIEIRA SHIMIZU e CARLOS EDERSON PEREIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nos artigos 288, caput, (para Eduardo William, Jefferson Roberto e Elizangela) e, por quinze vezes na forma do artigo 71, caput, nas penas do 155, § 4º, incisos II e IV; e

artigo 155 § 4º, incisos II e IV (para Camila Amora) c.c. art. 29 “caput”, na forma do artigo 71, “caput” todos do Código Penal. Também estão sendo processados como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV (para Eduardo Vieira e Carlos Ederson) c.c. art. 29, “caput”, ambos do Código Penal. Porque, no período entre 09 de maio de 2011 a 13 de junho de 2011, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidade de propósitos, associaram-se em quadrilha ou bando com o fim específico de cometer crimes, em continuidade delitiva, no qual, subtraíram para si, mediante fraude, valores de contas bancárias de correntistas do Banco Santander S/A, totalizando prejuízo de R\$ 37.080,00.

Boletim de ocorrência às fls. 11/13; termo de declarações às fls. 14/15, 18/21, 23/27, 39/41, 44/45, 353/355, 356/360, 387/398, 443/445, 450 e 534/536; Termo de interrogatório à fl 29/31, 51/53, 270/271, 284/285, 422/423 e 432/433 e termo de declarações 14/15, 18/21, 223/27, 39/41, 44/45, 353/360, 387/388, 443/445, 450, 534/536.

Recebida a denúncia no dia 09 de novembro de 2018, os acusados foram citados às fls. 576, 673, 702, 738 e 935 e apresentaram defesas prévias às fls. 577/581, 607/610, 706/711 e 736/737.

JEFFERSON faleceu no curso do processo e CAMILA, EDUARDO VIEIRA e CARLOS foram agraciados com acordo de não persecução penal.

O feito prosseguiu com relação a EDUARDO WILLIAM e ELIZANGELA.

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu EDUARDO WILLIAM foi interrogado. ELIZANGELA não compareceu à audiência e foi declarada revel (fl. 1054).

As partes apresentaram memoriais às fls. 1064/1070, 118/119 e 1123/1130.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro dos documentos de instauração/apreensão e o laudo contábil de fls. 382/385.

Do mesmo modo, a autoria da prática do furto qualificado restou incontestada, mas apenas com relação a EDUARDO WILLIAM.

Vejamos.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos, EDUARDO WILLIAM teria se unido a outras pessoas para aplicação de golpes em contas do Banco Santander.

Segundo apurado, o réu, violando seu dever funcional na qualidade de tele atendente da empresa “Tivit”, que presta serviços ao Banco Santander S/A, subtraía valores das contas bancárias de titulares de contas correntes. Os dados dos titulares, bem como as respectivas senhas, lhe eram transmitidas por outro indivíduo, não identificado.

Diversos clientes tiveram suas contas violadas, totalizando um prejuízo R\$ 37.080,00 ao banco, que ressarcia os montantes aos titulares prejudicados: Arnaldo Martins, Marcelo Pasquali, Rafael Guarino Bizo, Maria Regina Peres (conta ponte pois o cliente fraudado foi Aurus D. Menezes) e Marilene Verne Fachin (conta ponte pois o cliente fraudado foi Susumo Iware).

Sob solo policial EDUARDO WILLIAM confessou a conduta delitiva, mas em juízo, alterou sua narrativa, declarando-se inocente.

Por sua vez, as vítimas das fraudes e furtos apresentaram de forma coesa e condizente com a denúncia as suas declarações.

Como bem apontado pelo órgão ministerial, a negativa do réu não é crível, especialmente porque no período de dois meses, recebeu três transferências bancárias em sua conta, realizando o saque delas logo em seguida (fls. 144/148).

Não fosse o bastante, CAMILA, CARLOS e EDUARDO VIEIRA ratificaram as suas confissões na fase inquisitorial, ocasião em que referiram que trabalhavam com o réu e que ele os convidou a participar do esquema, cedendo suas respectivas contas para recebimento de valores ilícitos. Assim, ausente qualquer dúvida de que o acusado praticou os delitos e que não foi enganado pelo irmão JEFFERSON, falecido no curso do processo.

Certa, portanto, a autoria delitiva, o mesmo se diga com relação à qualificadora da fraude, cujo significado traduz o artifício, o meio enganoso usado pelo agente,

capaz de reduzir a vigilância da vítima e permitir a subtração do bem.

Na acepção de Cezar Roberto Bittencourt, "trata-se de um estratagema ou ardil pra vencer a vigilância da vítima; em outros termos, trata-se de uma manobra enganosa para ludibriar a confiança existente em uma relação interpessoal, destinada a induzir ou a manter alguém em erro, com a finalidade de atingir o objetivo criminoso."

E continua, dizendo: "Não há nenhuma restrição quanto a forma, meio ou espécie de fraude, basta que seja idônea para desviar a atenção do dono, proprietário ou simples 'vigilante' da disponibilidade e segurança da res." ("Tratado de Direito Penal" - vol. 3 - Ed. Saraiva - 2003 - pág. 32.)

No caso dos autos, os agentes utilizavam estratagema para terem acesso a contas e dados pessoais e intransferíveis de clientes burlando o sistema de segurança da instituição financeira para realizarem clandestinamente diversas transações.

Evidente o ardil utilizado, sendo mister o reconhecimento da qualificadora.

O concurso de pessoas foi igualmente comprovado nos autos, em relação aos furtos, ante a participação comprovada do irmão do réu, JEFFERSON, e dos acusados confessos CAMILA, CARLOS e EDUARDO VIEIRA.

O mesmo não se diga com relação a ELIZANGELA, nem à união estável e permanente no grupo de ao menos quatro pessoas, necessário para a configuração do crime previsto no artigo 288 do Código Penal.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de furto imputado ao acusado EDUARDO WILLIAN, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal. Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, considerando para tanto a qualificadora do concurso de agentes.

Na segunda fase, considerando que o concurso de agentes serviu para qualificar a conduta, aumento a pena em 1/6 em virtude da fraude, aqui utilizada como circunstância agravante, atingindo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. A propósito, anota MIRABETE: "Incidindo duas qualificadoras do crime, uma deve funcionar para a fixação da pena-base, enquanto a outra servirá, como agravante comum, para o cálculo da pena definitiva" ("Manual de Direito Penal" - Parte Geral, Atlas, v. 1/304).

Na terceira fase, nada a considerar.

Faz jus o réu à aplicação da Lei 9.714/98. Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 02 (dois) salários-mínimos em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

No caso de revogação, fixo o regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

A) CONDENAR o réu EDUARDO WILLIAM BERNARDO, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do código do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 02 (dois) salários-mínimos em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução e para ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 288 do CPP, nos termos do art. 386, VII do CPP;

B) ABSOLVER a ré ELIZANGELA DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitivo (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA